

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 설계용역 손해배상책임보험 미가입

2. 관계기관 : ■■◆◆병원

3. 내 용

가. 업무개요

■■◆◆병원에서는 환자 및 보호자의 진료환경 개선 공사를 위해 필요한 경우 각종 설계 용역 계약을 체결하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「엔지니어링산업 진흥법」 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등)에 따르면 설계업자가 사업을 수행하면서 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험이나 공제에 가입하여야 하며, 이 경우 발주청은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 엔지니어링사업 대가에 계상하여야 한다고 정하고 있고,

「엔지니어링산업 진흥법 시행령」 제42조(엔지니어링사업의 손해배상보험·공제 가입)에 따르면 설계 등의 사업은 해당 사업의 목적이 되는 시설물의 시공·제작·설치 또는 구축의 착공일로부터 완공일 후 1년이 되는 날까지 가입기간으로 하는 보험증서 또는 공제증서를 해당 설계용역을 완료하는 날까지 제출하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, (계약예규) 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서)에서는 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성된다고 정하고 있습니다.

따라서 공사 설계용역 계약 시 산출내역서에 손해배상책임보험 금액을 계상하고, 용역이 완료되는 날까지 보험증서 또는 공제증서 받도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■◆◆병원 공사 설계용역 계약 내역을 확인한 결과, [표]와 같이 x건의 설계용역 계약 시 관련 규정 미인지로 인하여 손해배상책임보험 금액을 계상하지 않았으며,

[표] 손해배상책임보험 미계상 설계용역 내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

계약건명	계약기간	계약방법	계약금액	계약상대자

그 중 '☆☆★★★(론볼링장) 복구 및 환경개선 공사 설계 용역'은 계약문서 중 산출내역서 등 세부내역 없이 1식으로 작성하였고, 해당 용역이 완료되었으나 보험증서 또는 공제증서를 받지 않아 손해에 대한 적정 보증수단이 확보되지 않은 사실이 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

■■◆◆병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■◆◆병원장은

- 공사 설계용역에 따른 손해배상책임 비용을 계약금액에 계상하고, 보험증서

를 용역이 완료되는 날까지 제출받아 주시기 바라며,(통보)

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고